

1502795-17.2021.8.26.0535
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Patrícia Padilha
Comarca: Guarulhos
Foro: Foro de Guarulhos
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi denunciado por violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 01 de novembro de 2021, por volta de 03h00, na Rua Cônego Valadão, altura do número ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarulhos
Foro de Guarulhos
3ª Vara Criminal
Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502795-17.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502795-17.2021.8.26.0535
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Padilha

Vistos.

ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA foi denunciado por violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 01 de novembro de 2021, por volta de 03h00, na Rua Cônego Valadão, altura do número 238, Vila Augusta, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, subtraiu, para si, o veículo Chevrolet/Montana, placas FGC2160, avaliado em R\$ 38.00,00, pertencente à empresa Adilson aparecido.

Recebida a denúncia, o réu foi citado, ofertou defesa preliminar, durante a instrução foi colhido o depoimento de uma testemunha, o réu é revel.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação e a Defensoria pela absolvição.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

Há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

A materialidade vem consubstanciada no auto de exibição/apreensão e avaliação de fls. 32.

A testemunha recordou-se dos fatos, prendeu o réu em poder do carro furtado, logo após os fatos, disse que a vítima negou ter emprestado o auto e o réu não sabia dizer quem era o amigo que lhe emprestou o carro, em contato com a vítima ela confirmou que foi furtada.

Pois bem, o réu foi preso em flagrante delito, logo após, o furto na condução do veículo automotor, durante a fuga, a vítima negou conhece-lo, logo, o alegado empréstimo não convence.

De rigor a condenação.

DA PENA.

Na primeira fase, fixo a pena base no mínimo legal de 1 ano de reclusão.

Na segunda e na terceira fase, não há causa que permita a mudança da pena, restando a pena final de 1 ano de reclusão.

Adotando o mesmo critério fixo a pena de multa em 10 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

O regime de pena é o inicial ABERTO.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL e condeno: ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA por violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, sob o regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade e à pena pecuniária de 10 dias multa, cada dia multa fixado no mínimo legal.

Isento o réu de custas. Face regime de pena fixado poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado da sentença oficie-se o TRE.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA